

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 106/2538 พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
นาย บุญสม อุดสร้อย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 282

ร้านเกิดเหตุเป็นร้านขายสุราอาหารไม่ใช่สำนักโสเภณีที่เจ้าพนักงานตำรวจ
ปลอมตัวไปเป็นลูกค้าขอร่วมประเวณีกับบ.ก็เป็นการพุดจาชกชวณกันและตกลง
กันเองระหว่างทั้งสองคนไม่ปรากฏว่าจำเลยเข้าไปมีส่วนจัดการเลยการที่จำเลยสั่งให้
หญิงบริการไปบริการลูกค้าเป็นปกติของการค้าส่วนที่จำเลยรับเงินจากบ. เป็นเพียง
ทำหน้าที่พนักงานเก็บเงินของร้านจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจาร
ซึ่งบ.เพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282, 286,

91

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 282 วรรคแรก จำคุก 3 ปี ข้อหา อื่น ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่านางสาวดวงพร เป็นเจ้าของกิจการร้านบาร์สไปรท์ซึ่งขายสุราอาหารมีพนักงานบริการหญิงหลายคน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2535 เวลา 1.30 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอกณเรศร์ จำสับตำรวจวิเชียร กับพวก รวม 3 คน วางแผนเพื่อจับกุมการค้าประเวณีตามร้านบาร์เบียร์โดยทั้งสามคนแต่งกายนอกเครื่องแบบทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวไปที่ร้านบาร์สไปรท์แล้วให้จำสับตำรวจวิเชียรเป็นผู้ร่วมประเวณีกับหญิงบริการ ซึ่งจำสับตำรวจวิเชียรได้ชักชวนนางสาวบุญยONGไปร่วมประเวณีด้วยในราคา 120 บาท เสร็จแล้วก็ทำการจับกุมจำเลย นางสาวดวงพรและหญิงที่ค้าประเวณีรวม 8 คนไปดำเนินคดีคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกา โจทก์ว่า จำเลยเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารซึ่งนางสาวบุญยONG เพื่อให้สำเร็จความใคร่ของจำสับตำรวจวิเชียรหรือไม่ เห็นว่าร้านบาร์สไปรท์เป็นร้านขายสุราอาหาร ไม่ใช่สำนักโสเภณีที่จำสับตำรวจวิเชียรได้ร่วมประเวณีกับนางสาวบุญยONG ก็เป็นการพุดจาชักชวนกันและตกลงกันเองระหว่างทั้งสองคน ไม่ปรากฏว่าจำเลยเข้าไปมีส่วนจัดการเลยการที่จำเลยสั่งให้หญิงบริการไปบริการลูกค้าเป็นปกติของการค้าส่วนที่จำเลยรับเงินจากนางสาวบุญยONGดอดอย่างมากคงเป็นเพียงทำหน้าที่พนักงานเก็บเงินของร้านจึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารซึ่งนางสาวบุญยONG เพื่อให้สำเร็จความใคร่ของจำสับตำรวจวิเชียร

พิพากษายืน

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ